

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO ESTADUAL**

Sessão: **5/2/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

E-001 TC-000151.989.25, TC-000303.989.25, TC-000410.989.25,
TC-000448.989.25, TC-000505.989.25, TC-000634.989.25,
TC-000648.989.25 e TC-000713.989.25

Representante: Terra 18 Importação e Exportação Ltda.

Representada: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - Secretaria Da Educação do Estado de São Paulo

Responsáveis: Nayla Veríssimo Neves – Coordenadora e André Luis dos Santos Oliveira - Coordenador Substituto

Assunto: Representações com pedido de medida cautelar no âmbito de Pregões Eletrônicos promovidos pela Secretaria de Estado da Educação - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, objetivando o registro de preços para contratações futuras de empresa para aquisição de Hortifrutis, compreendendo: frutas, legumes, verduras, tubérculos e temperos in natura.

Advogados (cadastrados no e-TCESP):

EMENTA: EDITAIS DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS. REGISTRO DA CONTRATADA NO CREA E VÍNCULO COM ENGENHEIRO AGRÔNOMO, DETENTOR DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS. MAJORAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM RELAÇÃO A CERTAME PRETÉRITO. AGLUTINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.

Relatório

Em exame, representações formuladas por **Terra 18 Importação e Exportação Ltda**, em face dos editais dos **Pregões Eletrônicos nº 90047/2024, 90052/2024, 90053/2024, 90054/2024, 90004/2005 e 90001/2025, 90002/2025 e 90003/2025**, instaurados pela **Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo**, objetivando o “registro de preços para contratações futuras de empresa para aquisição de Hortifrutis, compreendendo: frutas, legumes, verduras, tubérculos e temperos in natura”.

Insurgiu-se a representante, em apertada síntese, contra: **(i)** a exigência de registro das licitantes no CREA e vínculo com engenheiro agrônomo, detentor de ART, inscrito naquela mesma entidade profissional, nos termos do item 8.29 - Anexo I do editais; **(ii)** o aumento dos quantitativos a serem adquiridos - quando comparados ao certame pretérito - com reflexos sobre o valor estimado da contratação e o patrimônio líquido mínimo exigido; **(iii)** a majoração do percentual do patrimônio líquido a ser comprovado, no patamar de 10%, superior aos 5% estabelecidos para o certame anterior; e **(iv)** a aglutinação do objeto.

Diante da potencial ocorrência de falhas na fase preparatória dos certames, foi determinada a sustação cautelar dos procedimentos licitatórios.

Instaurado o contraditório, a **Coordenadoria** apresentou documentação e esclarecimentos em defesa da higidez dos editais.

A **Assessoria Técnico-Jurídica**, com o endosso da respectiva **Chefia**, trouxe apontamentos relativos **(i)** à exigência de registro da pessoa jurídica no CREA, bem como de vínculo com responsável técnico engenheiro agrônomo inscrito naquele Conselho; afastando, por outro lado, as críticas direcionadas à **(iv)** aglutinação do objeto.

Com relação aos itens **(ii)** e **(iii)** supra, ao comparar os valores estimados em 2023 e 2024 dos 19 lotes licitados, não vislumbrou irregularidades flagrantes em 16 deles, seja em virtude da diminuição do valor estimado, seja porque, naqueles em que houve aumento, o acréscimo se deu em percentuais razoáveis. Excetuou de tais conclusões o lote 1 do Pregão nº 90052/2024 (TC-303.989.25-5); o lote 2 do Pregão nº 90003/2025 (TC-713.989.25-9); e o lote 2 do Pregão nº 90054/2024 (TC-448.989.25- 1), que tiveram aumento percentual de 58,17%, 50,32% e 34,90%, respectivamente. No que diz respeito a esses 3 lotes, sugeriu que os editais deveriam *“trazer mais pormenorizadamente os estudos que embasaram o aumento dos valores estimados”*; e que a Administração deveria ponderar *“sobre a necessidade de aplicar o percentual máximo de 10% de*

comprovação do patrimônio líquido, tendo em vista que a conjugação dos fatores resultou no aumento do patrimônio líquido exigido de maneira desproporcional, com potencial de restringir a participação de interessadas na disputa”.

A **Procuradoria da Fazenda do Estado**, por sua vez, manifestou-se pela **improcedência** das representações, considerando a exigência contida no item 8.29 do Anexo I compatível com o objeto contratual (uma vez que inclui manipulação e distribuição de gênero alimentícios *in natura*), além de não restritiva, na medida em que dirigida somente à licitante vencedora, por ocasião da assinatura do contrato. Debruçando-se sobre as ponderações de ATJ em relação ao incremento do valor contratual de três dos lotes, ponderou que os quantitativos foram fixados com base na experiência anterior e atuais necessidades da Administração, não havendo que se falar em irregularidade na exigência de comprovação de patrimônio líquido de 10% do valor estimado, visto que em sintonia com o artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

O **Ministério Público de Contas** defendeu a necessidade de fracionamento do objeto, sob a justificativa de ampliação da competição, especialmente por força do impacto da composição dos lotes nas exigências de habilitação e demais condições de participação. Filiou-se às conclusões de ATJ para que fossem disponibilizados, juntamente ao instrumento convocatório, os estudos que embasaram o aumento dos valores estimados, com a reconsideração do incremento no percentual do patrimônio líquido mínimo exigido. Reputou procedentes, ainda, as críticas que recaíram sobre a obrigatoriedade de registro da empresa no CREA e de indicação de agrônomo como responsável técnico. No mais, embora não tenha sido alvo de insurgência, propôs a revisão da exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial (item 8.22 do Edital) e de

plano de recuperação (item 8.22.1), em atenção ao disposto no art. 69, inciso II da Lei nº 14.133/21¹, consoante decisão proferida no TC-18450.989.24.

É o breve relato.

¹ Lei 14.133/2021. Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

(...)

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Voto

TC-000151.989.25, TC-000303.989.25, TC-000410.989.25, TC-000448.989.25, TC-000505.989.25, TC-000634.989.25, TC-000648.989.25 e TC-000713.989.25

Preliminar

Em preliminar, peço aos Senhores Conselheiros referendo às decisões monocráticas que concederam as liminares pleiteadas.

Mérito

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares pretende registrar preços para aquisição de gêneros alimentícios classificados como “hortifrutis”, lançando, para tanto, 8 (oito) certames licitatórios sob o critério de julgamento de “*menor preço por grupo*”, num total de 19 (dezenove) lotes distintos¹.

Em atendimento ao preconizado pelo artigo 18, § 1º, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021, os editais contaram com justificativas relativas ao parcelamento do objeto (item 8 do Estudo Técnico Preliminar), reportando-se, inclusive, à avaliação de critérios geográficos e ao número de escolas por região. As justificativas apresentadas pela Coordenadoria, por sua vez, realçam o êxito e a manutenção do formato utilizado em contratações pretéritas, que teriam contado com “*ampla participação*” de interessados, informação esta confirmada pelo segmento especializado da Assessoria Técnica, que se manifestou pela improcedência da impugnação.

Diante desses elementos concretos, de um lado, e à mingua de maiores evidências de que a ampliação do número de lotes seria mais proveitosa ao interesse público, de outro, considero prejudicada, nesta etapa processual, a análise da aventada **(iv) aglutinação do objeto**. E assim penso ao ponderar, ainda, que aspectos como a viabilidade técnica, vantajosidade econômica, peculiaridades do mercado, economia de escala, redução de custos de gestão de contratos e demais condições previstas no artigo 40, inciso V, “b” e §§ 2º e 3º da Lei nº 14.133/2021,

demandariam dilação probatória incompatível com o presente rito sumário e excepcional.

Do mesmo modo, numa análise apriorística e não exauriente, própria do rito, não me convenço do suscitado **(ii) superdimensionamento** das contratações, notadamente porque, na grande maioria dos lotes, as alterações quantitativas em relação aos certames anteriores não se limitaram ao acréscimo de itens. Conforme se extrai dos quadros comparativos apresentados pela própria insurgente, diversos produtos tiveram significativa redução quando comparados aos ajustes antecedentes².

Ademais, em que pese o incremento no valor contratual de 3 (três) dos lotes postos em disputa e sem prejuízo das recomendações consignadas por ATJ, parecem suficientes os esclarecimentos apresentados pela Coordenadoria, no sentido de que a escolha dos produtos tende a sofrer variação ano a ano, em virtude de diversos fatores, tais como o aumento do número de alunos, a sazonalidade, o custo-benefício e a aceitabilidade, cabendo frisar, também, a informação de que as memórias de cálculo constam dos autos dos respectivos processos administrativos.

Superados, por ora, os questionamentos relacionados ao dimensionamento do objeto, também não encontro razões para censurar a mera **(iii) majoração do patrimônio líquido** em relação ao certame anterior (de 5% para 10%). Conforme destacado por PFE, o percentual fixado no item 8.23.4 (Anexo I dos editais) não desbordou os limites do artigo 69, § 4º da Lei nº 14.133/2021.

Referidas conclusões, decerto, não impedem a futura avaliação, por ocasião da Fiscalização ordinária deste Tribunal, da razoabilidade da expectativa de consumo fixada pelos editais, nos termos preconizados pelo artigo 40, III, da NLLC, especialmente porque, ao menos em tese, eventuais excessos na etapa da

² É o caso da “*goiaba vermelha*” (Item 22 – Lote 1 – Pregão nº 90047/2024), mencionada na representação, cujos quantitativos foram reduzidos de 635.714 para 172.420 unidades; a “*maça gala*” (Item 25 do mesmo Lote/Pregão), que sofreu uma redução de 3.178.570 para 1.760.300 unidades; ou a “*manga tomy*” (Item 112 – Lote 3 – Pregão nº 90003/2024), que passou de 36.864 para 23.606 kg.

planejamento tendem a refletir nos requisitos de habilitação (como a qualificação técnica e patrimônio líquido exigidos), com o potencial de afastar, de modo indevido, licitantes igualmente aptos à execução do objeto.

Questão que exige maior reflexão diz respeito à **(i) imposição de registro da Pessoa Jurídica no CREA e de vínculo com responsável técnico engenheiro agrônomo**, condições que, no caso dos autos, **seriam dirigidas exclusivamente às licitantes vencedoras**, como condição para assinatura dos contratos (itens 8.29 – Anexo I; 5.6.8 do edital; 3.2.2, “a”, do ETP e Anexo IV.2).

Conforme registrado por ocasião das ordens liminares de paralisação dos certames, os precedentes da jurisprudência desta Casa se assentaram na tese de que exigências da espécie, frequentemente **alçadas à condição de habilitação**, poderiam implicar indevida restrição à competição, visto que, potencialmente, incompatíveis com o escopo do objeto, caracterizado pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros³.

Revisitando os precedentes desta Corte⁴, entendo que, notadamente em certames de grande vulto e voltados à aquisição de hortifrúti para compor os cardápios da alimentação escolar em diversas regiões do Estado, de acordo com os rígidos parâmetros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (regulado pela Resolução FNDE nº 06/2020), a devida ponderação entre o relativo ônus imposto às **futuras contratadas** e o absoluto interesse público almejado torna razoável que a Administração adote medidas voltadas a assegurar condições físicas e procedimentos adequados, sobretudo quanto à guarda, à conservação, à manipulação e à distribuição dos hortifrúti, de modo que os alimentos cheguem aos alunos sem que haja comprometimento de sua qualidade. Isso inclui as melhores práticas de armazenagem, a cargo de empresas registradas no CREA e cuja

³ TCs- 5607.989.23-3, 5698.989.23-3 e 5728.989.23-7, Sessão Plenária de 22/3/2023, sob a relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho.

⁴ TC-24211.989.22 - Sessão Plenária de 16/05/23 - Cons. Antonio Roque Citadini; TC-10790.989.24 - Tribunal Pleno - Sessão de 03/07/20 – Cons. Dimas Ramalho; TC-16885.989.24 - Tribunal Pleno – Sessão de 05/11/24 – Cons. Dimas Ramalho.

responsabilidade pela operação das respectivas estruturas de armazenagem compete ao Engenheiro Agrônomo ou Agrícola, nos termos da Decisão Normativa Confea nº 53/1994⁵.

Em favor dessa opção pelas boas práticas e que se volta à garantia de qualidade, cumpre observar o vulto das aquisições, no âmbito das quais a necessidade de algum armazenamento ao longo da cadeia é fato notório para o qual a Administração não poderia cerrar os olhos. Há que se reiterar, ainda, a expressiva competição alcançada nos certames pretéritos realizados nos mesmos moldes. De acordo com o levantamento realizado pela Assessoria Técnica (ev. 39.1 do TC-151.989.25, fls. 14-15), com base nas atas das sessões públicas, o número de proponentes que ingressaram naqueles certames e tiveram suas propostas classificadas variou entre 28 e 39 empresas em cada um dos lotes, indicando a razoabilidade dos critérios eleitos.

Em tempo, cabe o alerta para que a Origem se atente ao comando do art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, aspecto aventado pelo d. MPC e que deve ser alçado ao campo das recomendações, por não ter sido objeto de contraditório.

Ante o exposto, voto pela **improcedência** das representações e declaro cessados os efeitos das medidas cautelares inicialmente decretadas, autorizando a **Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo** a dar prosseguimento aos certames, sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo desta decisão.

ACRÉSCIMO AO VOTO APÓS DISCUSSÃO NO TRIBUNAL PLENO DE 5/2/2025

Acolho a oportuna sugestão da e. Conselheira Cristiana de Castro Moraes e determino que, caso a Secretaria concretize o certame, a nossa Unidade de Fiscalização responsável autue os processos necessários à completa análise da matéria em rito ordinário, inclusive com acompanhamento da execução contratual.

⁵ **Art. 1º** - Toda empresa ou pessoa física, que possua estruturas de armazenagem e/ou esteja executando serviços de amostragem e/ou análise das características físicas ou químicas e/ou limpeza e/ou secagem e/ou guarda e conservação de produtos agrícolas, para si ou para terceiros, deverá registrar-se no CREA da jurisdição onde esteja executando o referido serviço, apresentando o(s) Responsável(is) Técnico(s) respectivo(s) por unidade(s) armazenadora(s). **Art. 2º** - A responsabilidade da operação de armazéns cabe ao Engenheiro Agrônomo ou ao Engenheiro Agrícola.

Pregão	Região/Lote	Diretorias de Ensino
90047	RMSP – Lote 01	CAIEIRAS, CARAPICUIBA, ITAPEVI E OSASCO
	RMSP – Lote 02	DIADEMA, MAUÁ E SANTO ANDRÉ E SÃO BERNARDO DO CAMPO
	RMSP – Lote 03	ITAPECERICA DA SERRA E TABOÃO DA SERRA
90052	Litoral e RMSP – Lote 01	SANTOS E SÃO VICENTE
	Litoral e RMSP – Lote 02	ITAQUAQUECETUBA, MOGI DAS CRUZES, SUZANO, GUARULHOS NORTE E GUARULHOS SUL
90053	Capital A – Lote 01	CENTRO, CENTRO OESTE E CENTRO SUL
	Capital A – Lote 02	SUL 1, SUL 2 E SUL 3
90054	Interior B – Lote 01	ARARAQUARA, JABOTICABAL, PIRASSUNUNGA, SÃO CARLOS, TAQUARITINGA
	Interior B – Lote 02	BARRETOS, FRANCA, RIBEIRÃO PRETO, S. J. DA BARRA E SERTÃOZINHO
90004	Capital B – Lote 01	LESTE 1, LESTE 2, LESTE 3, LESTE 4 E LESTE 5
	Capital B – Lote 02	NORTE 1 E NORTE 2
90001	Interior C – Lote 01	AMERICANA, BRANGANÇA PAULISTA, CAMPINAS LESTE, CAMPINAS OESTE, JUNDIAÍ E SUMARÉ
	Interior C – Lote 02	LIMEIRA, MOGI MIRIM PIRACICABA, E SÃO JOÃO DA BOA VISTA
90002	Interior D – Lote 01	AVARÉ, BOTUCATU, ITAPETININGA, ITU, SÃO ROQUE, SOROCABA E VOTORANTIM
	Interior D – Lote 02	APIÁI, ITAPEVA, ITARARÉ, PIRAJU, MIRACATU E REGISTRO
	Interior D – Lote 03	CARAGUATATUBA, GUARATINGUETÁ, JACAREÍ, PINDAMONHANGABA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TAUBATÉ
90003	Interior A – Lote 01	ANDRADINA, ARAÇATUBA E BIRIGUI
	Interior A – Lote 02	ASSIS, JAÚ, BAURU, LINS, MARÍLIA, OURINHOS, PENÁPOLIS, ADAMANTINA, M. DO PARANAPANEMA, PRESIDENTE PRUDENTE, SANTO ANÁSTACIO E TUPÃ
	Interior A – Lote 03	CANTANDUVA, FERNANDÓPOLIS, JALES, JOSÉ BONIFÁCIO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, VOTUPORANGA